

**בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים**

עפ"ת 46942-02-26 מדינת ישראל נ' אבו אל היג'א

תיק חיצוני: 10501891203

**לפני כבוד השופט שלמה בנג'ו****המעוררת****מדינת ישראל  
ע"י פרקליטות מחוז חיפה – פלילי  
באמצעות ב"כ עוה"ד אופיר כהן****נגד****המשיב****אחמד אבו אל היג'א  
ע"י ב"כ עוה"ד מוטיע אבופנה**

ספרות:

**ישגב נקדימון הגנה מן הצדק**

חקיקה שאוזכרה:

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 - לא מרובדות: ס' 28(ב)(1)(א)

חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982: ס' 9(א), 225א, 225א(א), 225א(1א), 239א, 239א(א), 239א(ב)

פקודת התעבורה [נוסח חדש]: ס' 27א(א)

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958: ס' 2

מיני-רציו:

\* בית המשפט קיבל את ערעור המדינה וקבע כי תקופת ההתיישנות המקוצרת של ארבעה חודשים כאמור בסעיף 225א(1א) לחוק סדר הדין הפלילי חלה רק כאשר העבירה מבוססת על צילום בלבד, בדרך כלל באמצעות מצלמה אוטומטית. מאחר שבמקרה זה העבירה תועדה גם בצילום אך נתמכה בעדות שוטרת שצפתה בה, חלה תקופת ההתיישנות הרגילה של שנה.

\* תעבורה – עבירות – התיישנות

סעיף 225א(1א) לחוק סדר הדין הפלילי ועל השאלה מתי חלה תקופת ההתיישנות המקוצרת של ארבעה חודשים בעבירות תעבורה מצולמות. המשיב טען כי די בכך שהעבירה תועדה בצילום כדי להחיל את תקופת ההתיישנות המקוצרת, ולכן הודח התיישן. מנגד טענה המדינה כי התקופה המקוצרת חלה רק כאשר החשד לביצוע העבירה מבוסס על צילום בלבד כגון צילום במצלמה אוטומטית, ואילו כאשר קיימות ראיות נוספות – כגון עדות שוטר שצפה בעבירה וצילם אותה – חלה תקופת ההתיישנות הרגילה של שנה.

בית המשפט פסק כלהלן:

הביטוי "מבוסס על צילום רכב" בסעיף 225א(א) לחסד"פ שקובע תקופה המקוצרת של ארבעה חודשים, מכוונת מבטא לזיהוי של הראיות המבססות את החשד לביצועה של עבירה.

בהבחנה שערך המחוקק בין אכיפה באמצעות מצלמות אוטומטיות לבין אכיפה על ידי שוטר שתיעד את העבירה בצילום הוא הכיר בהבדל משך הטיפול בין עבירה מבוססת צילום בלבד המצולמת במכונה אוטומטית לבין עבירת תעבורה אחרת שהראיה התומכת בה לבד מהצילום שצילם השוטר, היא עדותו.

לאור פרשנות התיקון לחוק, אין תחולה להוראות סעיף 225א(א) לחסד"פ משאין העבירה מבוססת רק על צילום רכב. ממילא תקופת ההתיישנות הינה שנה ולא התקופה המקוצרת של ארבעה חודשים. לכן, משהונפק דוח התנועה למשיב בתוך פרק זמן של שנה ממועד ביצוע העבירה, לא חלה התיישנות על העבירה.

## פסק דין

לפניי ערעור על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בעכו (כב' השופטת יונת הברפלד-אברהם) בתת"ע 1276-08-25 [נבו] מיום 21.1.26, בגדרה הורה על ביטולו של כתב האישום מחמת התיישנות.

### רקע כללי והליכים קודמים

1. ביום 22.6.24 נצפה המשיב אוטו בטלפון במהלך הנהיגה, על ידי שוטרת תנועה אשר תיעדה את העבירה בדו"ח פעולה ובמספר תצלומים. נרשם לו דוח בו יוחסה לו עבירה לפי [תקנה 28\(ב\)\(1\)\(א\) לתקנות התעבורה](#), התשכ"א-1961.

2. ביום 22.7.24 חזרה הודעת תשלום הקנס שבצד הדוח שנשלחה לכתובתו של המשיב, בציון "לא נדרש". ביום 3.12.24 פנה המשיב עצמו למרכז פניות נהגים [להלן: "מפנ"א"] וביקש להישפט על הודעת הקנס. ביום 4.12.24 נשלחה למשיב תשובת מפנ"א, לפיה חלפו 90 יום ממועד המצאת אישור המסירה, ועל כן אין באפשרותו לבקש להישפט. ביום 15.1.25 פנה המשיב לדואר ישראל על מנת לברר מה עלה בגורל דבר הדואר שנשלח אליו לפי טענת מפנ"א. הוא טען כי לא קיבל את דבר הדואר. ביום 5.2.26 נשלחה תשובת הדואר למשיב, בה צוין כי דבר הדואר לא נמסר לו עקב תקלה תפעולית בדואר.

3. ביום 3.2.25 המשיב פנה למפנ"א לקבלת ארכה להגשת בקשה להישפט ולהשבת הקנס על סכומו המקורי. בקשתו התקבלה. ביום 4.3.25 פנה המשיב שוב למפנ"א, הפעם ביקש לבטל את הדו"ח בטענה שהדו"ח התיישן בחלוף ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה.

4. ביום 5.3.25 בקשתו נדחתה בהנמקה שעל דו"ח מצלמת סטילס חלה התיישנות של שנה מיום ביצוע העבירה, ומאחר שלא חלפה שנה הדו"ח תקף. ביום 6.3.25 המשיב פנה שוב למפנ"א

וביקש להישפט. נשלחו אליו תשובות מפנ"א לפיהן הבקשה להישפט והחזרת הקנס לסכום המקורי התקבלו, התשובות הללו נשלחו אליו בדואר בצירוף אישור מסירה, ואלה "חזרו" בציון "לא נדרש". ביום 22.7.25 נשלח אל כתובתו של המשיב זימון לדיון בבית משפט, בהתאם לבקשתו להישפט, וגם הפעם חזר דבר הדואר בציון "לא נדרש".

5. ביום 20.1.26 התקיימה ישיבת הקראה בבית המשפט קמא, המשיב לא התייצב לדיון. בא כוחו התייצב לדיון ועתר לבטל את כתב האישום תוך שהוא חוזר על הטענה כי הדו"ח התיישן כיוון שלא קיבל אותו בתוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, בהתאם להוראות [סעיף 225א\(1\) לחסד"פ](#).

6. מנגד טענה התביעה כי חלה על העניין הוראת [סעיף 225א\(א\)](#), ולכן המועד להמצאת הדו"ח הוא שנה ולא ארבעה חודשים. המשיב פנה למפנ"א ביום 3.12.24, כלומר בתוך פחות משנה, ולכן לא חלה התיישנות. בנוסף הפנתה התביעה לאישור המסירה שנשלח למשיב ביום 22.7.24 וחזר בציון "לא נדרש".

### החלטת בית המשפט קמא

7. בית המשפט קמא הנכבד קיבל את טענת ההגנה וקבע כי תקופת ההתיישנות הרלוונטית עומדת על ארבעה חודשים בהתאם להוראות [סעיף 225א\(1\) לחסד"פ](#), וזאת משום שמדובר בעבירה שמבוססת על צילום רכב.

8. עוד נקבע כי עיון באישור המסירה מעלה שדבר הדואר חזר לשולח מסיבה של "לא נדרש" ביום 22.7.24, אך הסיבה הייתה עקב תקלה תפעולית וכי לא הועברו למשיב הודעות מעודכנות בגין דבר הדואר הזה. בנסיבות אלה קבע בית משפט קמא כי המשיב סתר את חזקת המסירה ועל כן העבירה התיישנה.

### טיעוני הצדדים

9. ב"כ המדינה טען כי שגא כב' בית המשפט קמא בכך שהחיל את תקופת ההתיישנות המקוצרת בת ארבעה חודשים הקבועה [בסעיף 225א לחסד"פ](#), חלף החלת תקופת ההתיישנות הארוכה של שנה הקבועה באותו סעיף, משעה שבמקרה דגן תיעוד העבירה אינו מבוסס רק על צילום אלא גם על דו"ח פעולה של השוטרת שראתה את ביצוע העבירה.

10. בנוסף, לפי תשובת הדואר שהגיש המשיב לבית משפט קמא, הוא פנה אל הדואר ביום 15.1.25 בעקבות אישור מסירה שנשלח אליו וחזר ביום 22.7.24. מכאן שהמשיב מוחזק כמי שמודע בקיומה של הודעת תשלום קנס לפחות מתאריך זה, ועל כן משלא חלפה שנה מאז תאריך זה לא התיישן הדו"ח. עוד נטען שגם בדרך הילוכו של בית משפט קמא, שקבע כי תקופת ההתיישנות המקוצרת חלה, הרי שלא ניתן להגיע למסקנה שהדוח התיישן שעה שישנן ראיות

שהדוח נשלח אל המשיב, ולכן משנשלח אליו אין לקבוע כי הדוח התיישן וזאת תוך הסתמכות על הוראות [סעיף 239א](#) [לחסד"פ](#) ועל הפסיקה.

11. מנגד טען ב"כ המשיב כי אין מחלוקת שהודעת הקנס הראשונה לא נמסרה למשיב. דו"ח הבדיקה של דואר ישראל מלמד שנערך בירור שלימד על תקלה תפעולית והודעת הקנס נשלחה חזרה לשולח ביום 22.7.24. לדבריו, משזה המצב אין לקבוע שהודעת הקנס "נשלחה" למשיב בהתאם להוראות [סעיף 239א](#). לגבי תקופת ההתיישנות המקוצרת נטען כי זו תקופת ההתיישנות החלה במקרה דנן בשל כך שהעבירה תועדה על ידי מצלמה, בהתאם לסעיף 27א לחוק התעבורה, ולכן על פי הוראות [סעיף 225א\(1\)](#) [לחסד"פ](#) חלה תקופת ההתיישנות הקצרה. מכאן שבית המשפט קמא לא טעה בהחלטתו.

### דיון והכרעה

12. לאחר שעיינתי בפסק דינו של כב' בית המשפט קמא ושמעתי את טענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הערעור להתקבל באופן שהחלטת בית המשפט קמא מושא הערעור תבוטל והתיק יושב אליו על מנת שיקיים הקראת כתב אישום מבלי שטענת ההתיישנות תעמוד למשיב.

13. להלן נימוקיי למסקנה זו.

14. [סעיף 225א\(א\)](#) [לחסד"פ](#) קובע כדלקמן:

"עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי [סעיף 228\(ב\)](#); ואולם בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה ב**[פקודת התעבורה](#)** ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי [סעיף 27ב](#) לפקודה האמורה ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה".

15. [סעיף 225א\(1א\)](#) [לחסד"פ](#) מוסיף וקובע כדלקמן:

"הייתה עבירת תעבורה כמשמעותה ב**[פקודת התעבורה](#)**, שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א או 27א1 לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו לבעל הרכב בעניינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:

(1) ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, למעט רכב כאמור בפסקה 2;

**(2) שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת".**

16. המחלוקת בנדוננו נגזרת מהפרשנות שיש ליתן לתיבת המילים "מבוסס על צילום רכב" שבהוראת [סעיף 225א\(א\) לחסד"פ](#).

17. המדינה סבורה כי משמעות דיבור זה בחוק היא שתקופת ההתיישנות המקוצרת של ארבעה חודשים תחול מקום בו הראיה היחידה לביצועה של העבירה היא צילומה של העבירה מבלי שנלווית לביסוס העבירה ראיה נוספת; ואילו המשיב אוחז בעמדת בית המשפט קמא המתבססת על טיב הראיה המשמשת תימוכין לדוח התנועה, ולפיה די בכך שהעבירה מצולמת כדי לקבוע שחלה ההתיישנות המקוצרת שבהוראת סעיף זה.

18. המחוקק לא נקט בהוראת [סעיף 225א\(א\) לחסד"פ](#) בלשון "מבוסס רק על צילום רכב", לכן המענה לשאלה פרשנית שבפנינו אינו נגזר מלשונו של החוק אלא מפרשנות החוק בראי תכלית התיקון. לכך אפנה עתה. אך לפני כן, הקדמה קצרה כדי להניח את היסודות לדיון הפרשני.

19. בעידן הטכנולוגי המתקדם בו אנו חיים עושה משטרת ישראל שימוש בטכנולוגיה ויזואלית לתיעוד ואיתור ביצוען של עבירות לרבות עבירות תעבורה. אחד המופעים הידועים של תופעה זו הוא השימוש במצלמות אוטומטיות הניצבות בדרכים והמשמשות לתיעוד עבירות תעבורה שונות, כגון: עבירות מהירות, נהיגה בנתיב תחבורה ציבורית, שימוש בטלפון נייד ועוד. אכיפה טכנולוגית זו נעשית במקביל לעבודת שוטרי התנועה הפוזרים בדרכים ואוכפים מדי יום את אותן עבירות, כאשר לעיתים רבות הם עושים שימוש במצלמת סטילס לתיעוד העבירות הנאכפות על ידם.

20. צילום העבירה בין אם בידי מכונה ובין אם בידי אדם מהווה ראיה טכנולוגית קשיחה רבת עוצמה התורמת לוודאות משפטית באשר עדשת המצלמה לוכדת מציאות ומשקפת אותה נְכוּחָה למתבונן. כך יכול הנהג לבחון אם הנטען כלפיו הוא מבוסס אם לאו, ולבחור להתגונן בהתבסס על הצילום. המשטרה בוחנת את הצילום ומחליטה אם יש מקום להגיש דוח תנועה. בבית המשפט מהווה צילום העבירה כלי ראיתי חשוב בעשיית משפט צדק ומסייעת לבית המשפט להכריע נכונה במחלוקת המבוססת לרוב על עדות שוטר התנועה אל מול גרסתו של הנהג.

21. עם זאת, יש הבדל בין משך הטיפול באכיפה הנעשית ע"י מצלמה אוטומטית לבין אכיפה הנעשית ע"י שוטר תנועה הנעזר במצלמה לאכיפת עבירה [בהנחה שלא עצר את הנהג]. באכיפה באמצעות מצלמה אוטומטית, הטיפול באירוע אמור להיות מהיר, שכן, העבירה צולמה, התמונות עוברות בחינה במשטרה, ונשלח דוח לנהג. באכיפה הכוללת צילום עבירה ע"י שוטר, מלבד הצילום המתעד את דבר העבירה, מצטרפת לסל הראיות גם עדותו של השוטר שהינו עד ראיה לאירוע. על המשטרה לתכלל את הנתונים העולים מדוח הפעולה של השוטר יחד עם הצילום. עיבוד זה נמשך זמן רב יותר. וכאן אנו מגיעים לשאלת ההתיישנות.

22. מוסד ההתיישנות הינה כלי דיוני שביסודו עקרון סופיות הדיון. הוא תקף הן במישור הפלילי [סעיף 9(א) לחסד"פ] והן במישור האזרחי [סעיף 2 לחוק ההתיישנות התשי"ח 1958]. במישור הפלילי תקופת התיישנותה של עבירה משתנה לפי סיווגה, לא הרי עבירת חטא כעבירת פשע. אך המשותף לכל העבירות הרציונל העומד בבסיסו של מוסד ההתיישנות הוא שהדין מבקש לקבוע גבול בנקודת זמן מסוימת שמעבר לה לא יעמוד אדם לדין גם אם ישנן ראיות טובות להעמדתו לדין [ישנם יוצאים מן הכלל אך לא כאן המקום להרחיב].

23. בפסיקת בית המשפט העליון ובספרות המשפטית נקבעו ארבעה טעמים עיקריים להצדקת מוסד ההתיישנות. הטעם הראשון, תשובה – שכחה מחילה ויציבות חברתית. ההשקפה היא שחלוף הזמן מקפל בתוכו ערכים חברתיים חשובים, כמו שכחה, תשובה ומחילה, מתן אפשרות לעבריינים לפתוח דף חדש בחייו, העדר עניין ציבורי בשל חלוף הזמן, יציבות חברתית המניחה כי האינטרס הציבורי יצא נשכר מהנחת דבריו בעבר [בג"ץ 6972/96 התנועה למען איכות השלטון נ' היועץ המשפטי לממשלה, בעמ' 769-770 [נבו] (3.6.1997); בג"ץ 4668/01 ח"כ יוסי שריד יושב-ראש האופוזיציה נ' ראש-הממשלה אריאל שרון, פסקה 2 לחוות דעתה של כב' השופטת שטרסברג-כהן [נבו] (27.12.2001)]. הטעם השני – עינוי דין. עובר העבירה זכאי שעניינו הפלילי המדיר שינה מענינו יתברר במהירות נוכח שיבוש אורחות חיו בשל ההליך, במיוחד שעה שבמסגרתו מוטלים עליו תנאים מגבילים. הטעם השלישי – שהוא מעיקר עניינו כאן – בירור האמת. הזמן שחולף שוחק לא רק חומר אלא גם את האמת. קיים חשש מובנה כי ראיות שהן לטובת הנאשם תאבדנה, זכרוננו של הנאשם וזיכרון העדים בכלל, יתעמעע [בג"ץ 6972/96 הנ"ל, [נבו], שם בעמ' 772-773, וראו גם את הנאמר בדברי ההסבר להצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 83 – התיישנות) התשע"ח 2018]. תהפוכות החיים תעשנה אף הן את שלהן, עדים שהיו זמינים אינם עוד, זירות העבירה תשתנה. הטעם הרביעי – המרצת התביעה. כאשר נקצב לתביעה פרק זמן מקסימאלי לטיפול, הדבר ימריץ אותה לפעול במסגרת זמנים תחומה וכך תושג גם יעילות מערכתית [לסקירה מקיפה ראו: י. נקדימון, הגנה מן הצדק, מהדורה רביעית (2025), פרק 17, עמ' 315 - 317].

24. בעבירות תעבורה שהינן עבירות חטא, מצא המחוקק לקבוע תקופת התיישנות של שנה [סעיף 225א(א) לחסד"פ; תקופת התיישנות זו גוברת על הקבועה בסעיף 9(א) לחסד"פ]. פרק זמן קצוב המאפשר למשטרה לטפל בדוחות תנועה, מתוך הבנה שזהו פרק זמן מספק בהינתן טיב העבירה וסיווגה וכן בהינתן ההיקף המצומצם של התשתית הראייתית הנדרשת להעמדה לדין. המחוקק לא ערך הבחנה בין עבירות תעבורה מצולמות בידי מצלמות אוטומטיות שהטיפול בהן אמור להיות זריז במיוחד, לבין עבירות תעבורה מצולמות ע"י שוטרי תנועה שהטיפול בהן מורכב וכולל הכנת דוחות מאת השוטרים המטפל ושיקלול הראיות. את הקושי הזה ביקש תיקון מס' 43 לחוק סדר הדין הפלילי לתקן.

25. בתיקון מס' 43 חוקקה הוראת סעיף 225א(א) לחוק סדר הדין הפלילי, העורכת הבחנה בין שני סוגי הדוחות – דוח מצולם בידי מכונה ודוח בו מעורב שוטר תנועה שצילם את האירוע.

התיקון לחוק קובע שבעבירות תעבורה שתועדו באמצעות מצלמה אוטומטית ומבוססות על צילום העבירה תקוצר תקופת ההתיישנות לארבעה חודשים.

26. בדברי ההסבר לחוק נאמר כך (ההדגשה שלי – ש.ב.):

**"משטרת ישראל משתמשת במצלמות אוטומטיות כדי לאתר ביצוע של עבירות תנועה. בעל הרכב שרכבו צולם בעת ביצוע עבירה מקבל הודעת תשלום קנס (דוח). תצלום זה עשוי גם לשמש ראיה אם מגיע הדיון בעבירה לבית המשפט. שלא כמו במקרה שבו מקבל מבצע העבירה הודעת תשלום קנס מיד לאחר ביצוע העבירה, עיכוב במסירת הודעת קנס המבוססת על צילום רכב מקשה על מקבל הדוח להתגונן, שכן לאחר תקופה ממושכת קשה לבעל הרכב לשחזר את האירועים או לאתר מי נהג ברכב בעת ביצוע העבירה" (הצעת [חוק סדר הדין הפלילי](#) (תיקון מס' 37) (צילום רכב), התשס"ב – 2002, ה"ח 3165, 865).**

27. מדברי ההסבר של המחוקק עולה שהמחוקק היה ער לקושי בשמירת ראיות והזיכרון דבר הפוגע בזכויותיו של הנהג להתגונן מפני העבירה המיוחסת לו. ולכן מתוך הכרת מציאות זו קיצר המחוקק את התיישנות עבירות המצלמה האוטומטית לשליש מפרק זמן ההתיישנות של עבירות תעבורה אחרות, והעמיד את תקופת ההתיישנות של דוח מצלמה אוטומטית על ארבעה חודשים בלבד על מנת למטב את יכולת ההתגוננות של הנהג [ראו גם [רע"פ 4967/21 אליהו נחום בע"מ נ' מדינת ישראל](#), פסקה 10 [נבו] (2.8.2021) - להלן: **"עניין נחום"**].

28. יחד עם חקיקת הוראת [סעיף 225א\(א\)](#) [לחוק סדר הדין הפלילי](#), חוקקה בין היתר הוראת סעיף 27א(א) הקובעת כי "צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי או בידי שוטר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי..." בתנאים המפורטים שם. תכלית הוראה זו כעולה מלשונה וסעיפיה היא לקבוע את קבילותו של צילום שנערך במכונת אוטומטית או בידי שוטר ביחס לשורה של נתונים בהם, מס' לוחית הזיהוי, נכונות מקום הימצא הרכב בעת הצילום, מהירות הרכב ועוד, בכפוף להוכחת המקור, תחזוקה נאותה של המצלמות ותקינותן, כדי להבטיח את אמינות הצילום.

29. לפיכך, כאשר משלבים בין לשון הוראת [סעיף 225א\(א\)](#) הקובעת "הייתה עבירת תעבורה...שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א או 27א1", לבין תכלית תיקון מס' 43 לחוק ואומד דעתו של המחוקק, מובן שתיבת המילים "שהחשד מבוסס על צילום הרכב" מכוונת מבטא לדייקן של הראיות המבססות את החשד לביצועה של עבירה. בהבחנה שערך המחוקק הוא הכיר בהבדל משך הטיפול בין עבירה מבוססת צילום בלבד המצולמת במכונה אוטומטית, שהטיפול בה זריז מאוד, לבין עבירת תעבורה אחרת שהראיה התומכת בה לבד מהצילום שצילם השוטר, היא עדותו כמי שהבחין בביצוע העבירה. במקרה אחרון זה עיבוד הנתונים והטיפול המשטרתי מורכב יותר, ולכן נדרשת תקופת התיישנות

ארוכה יותר, ואילו במקרה הראשון של צילום בידי מכונה, אפשר להסתפק בתקופת התיישנות קצרה יותר נוכח העיבוד הטכנולוגי המהיר של הנתונים, ולכן אין סיבה שהמשטרה לא תפיק דוח כזה בתוך פרק זמן קצר ותעמיד את הנהג על דבר העבירה שייקל עליו להתגונן.

30. בנדוננו אין חולק כי שוטרת התנועה עמדה במקום מוגבה בצידו של הכביש, הבחינה בביצוע העבירה, תיארה זאת בדו"ח הפעולה שערכה ואף צילמה את ביצוע העבירה. לפניי בית משפט זה הוצגו שלוש תמונות צבעוניות שצילמה שוטרת התנועה במצלמה ידנית שהחזיקה, המשקפות לכאורה את ביצוע העבירה המיוחסת למשיב. במצב דברים זה, נדרשה המשטרה להפיק את התמונה, אך בנוסף, נדרשה השוטרת להגיש דוח פעולה מסודר המשקף את מכלול נסיבות האכיפה, תוך פתיחת תיק משטרי בו יאוחסן חומר החקירה למקרה בו יעמוד המשיב למשפט. טיפול כזה שברובו הוא טיפול ידי אנוש שונה לחלוטין מהטיפול שמרביתו טכנולוגי במצלמת דרך, ומכאן ההבחנה שהמחוקק עשה בין השניים לעניין התיישנות העבירות, אפילו אם מדובר באכיפת עבירות זהות.

31. אשר לקביעת כב' בית המשפט קמא כי צילום שנערך ע"י שוטר נכלל בהוראת [סעיף 27א\(א\)](#) [לפקודת התעבורה](#), דבר המעיד על כך שההסדר לקיצור תקופת ההתיישנות לארבעה חודשים חל כל אימת שהעביר מצולמת [פסקה 12 להכרעת הדין]. אינני סבור כך ואנמק.

32. הוראת [סעיף 27א\(א\)](#) עוסקת בקבילות הצילום בין אם מקורו במכונה או ביד אדם, הואיל והצילום שנעשה בידי מכונה "מעיד" על מציאות מסוימת שקלטה עדשת המצלמה, כמו מקום האירוע, מס' רכב, תאריך וזמן וכו'. ההוראה אינה עוסקת בדיוותן של הראיות המבססות את דוח התנועה.

33. יתרה מזאת, אם נקבל את הפרשנות המוצעת אזי כל אימת ששוטר תנועה יצלם עבירה תעבורתית תתקצר תקופת ההתיישנות. גישה זו אינה מתיישבת עם כוונת המחוקק ותכלית תיקון מס' 43 לחוק בעבירות צילום רכב, כפי שהובהר לעיל.

34. זאת ועוד, אין שום היגיון לקבוע כי עבירה שמבוססת על צילום מצלמה, וזו הראיה היחידה לביצועה, תהיה שוות ערך מבחינת ההתיישנות לעבירה שהחשד לביצועה מבוסס על ראיות נוספת דוגמת עד ראיה (שוטר) שהבחין בביצוע העבירה ומתאר כיצד בוצעה. עמדה זו קיבלה ביטוי בפסיקת בית משפט זה [\[עפ"י \(ח"י\) 31176-02-23 מדינת ישראל נ' לינדר, פסקה 16 \(נבו\) \(5.7.23\)\]](#); ובפסיקת הערכאות הדיוניות שהובאו שם, כמו למשל [\[תת"ע \(עכו\) 2432-09-22 מדינת ישראל נ' שאמי \(נבו\) \(24.3.23\)\]](#); [\[תת"ע \(עכו\) 14364-08-22 מדינת ישראל נ' טרביה \(נבו\) \(24.11.22\)\]](#).

35. עוד אפנה לעניין שנדון ב[רע"פ 5880/22 מוזס נ' מדינת ישראל \(נבו\) \(8.1.23\)](#). באותו עניין נרשמו למבקש שלוש הודעות קנס בגין עבירות חנייה. העבירות תועדו הן ויזואלית בתמונות שצילמו הפקחים והן בדו"חות הפעולה שרשמו ועל כן גם בעדותם. המבקש נשפט על העבירות והורשע בדיון. בערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי עלה נושא ההתיישנות הקבוע [בסעיף](#)



[225א\(1א\) לחסד"פ](#). נטען כי המדינה אכפה את העבירה באמצעות מצלמות ניידות ולכן חלה תקופת ההתיישנות המקוצרת (ארבעה חודשים) הקבועה בהוראת החוק הנזכרת לעיל. בית המשפט המחוזי דחה זאת, הואיל והפקחים הם אלה שזיהו את הרכב חונה שלא כדין ואילו הצילומים שצילמו היו כלי עזר נוסף [בדומה למקרה דנן]. בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי אותו מבקש נדחתה על ידי בית המשפט העליון.

36. לפיכך, לעמדתי לאור פרשנות התיקון לחוק, אין תחולה להוראות [סעיף 225א\(1א\) לחסד"פ](#) משאין העבירה מבוססת רק על צילום רכב. ממילא תקופת ההתיישנות הינה שנה ולא התקופה המקוצרת של ארבעה חודשים. לכן, משהונפק דוח התנועה למשיב בתוך פרק זמן של שנה ממועד ביצוע העבירה, לא חלה ההתיישנות על העבירה.

37. אשר לקביעת בית המשפט קמא טענה כי התקלה בשירות הדואר מקימה טענת התיישנות בהעדר אישור מסירה כדין. אין מחלוקת על כך שהייתה תקלה ברשות הדואר, כעולה מהדו"ח שצורף, אך אין בכך להקים את טענת ההתיישנות. אנמק להלן.

38. [סעיף 239א\(א\) לחסד"פ](#) קובע כדלקמן:

"עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי [פקודת התעבורה](#) או לפי התקנות לפיה [...] לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הזמנה למשפט [...] אלא אם כן תוך אותה תקופה הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה..." [ההדגשה שלי – ש"ב].

39. [סעיף 239א\(ב\) לחסד"פ](#) קובע כדלקמן:

"הייתה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), עבירה שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א [לפקודת התעבורה](#), לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הזמנה למשפט, אלא אם כן, הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה בתוך התקופות כמפורט בסעיף 225א(1א)(1) או (2) או התקיים האמור בסעיף קטן (א2) [ההדגשה שלי – ש"ב].

40. הנה כי כן, המחוקק נקט במילים "נשלחה לו" (לנהג הרכב) הודעה על ביצוע העבירה ולא נקט במילה "הומצאה לו" כפי שצוין ברישת הוראת החוק, וכידוע, אין המחוקק משחית מילותיו לריק. בהקשר זה נקבע בעניין נחום כך:

"העובדה כי סעיף 239א נקט בלשון דומה עוד בטרם חוקק התיקון [לחסד"פ](#) ועימו סעיף 225א(1א) וסעיף 239א(ב) [...] משמיטה את הקרקע מתחת לטענת המבקשת לפיה התיקון נועד לשנות את נקודת האיזון

**בעבירות המבוססות על צילום רכב ולדרוש קיומה של מסירה חלף  
הסתפקות בשליחת ההודעה על קיומה של עבירה" (שם, בפסקה 8 לפסק  
הדין; ההדגשות במקור).**

41. עוד הובהר בעניין נחום כי בחקיקת [סעיף 225א\(1\) לחסד"פ](#) ביקש המחוקק למנוע ככל האפשר מצבים שבהם יודע לבעל רכב על דבר עבירה בחלוף תקופה ממושכת, וזאת על מנת להקל עליו להתגונן מהעבירה, אך אין להסיק מכך שהמחוקק זנח את דרכי ההמצאה הנהוגות בעבירות תעבורה דומות או "כי ביקש לפטור נהגים מעבירות שביצעו רק משום שדבר הדואר לא הגיע ליעדו. הוראת סעיף 225א(1) לחסד"פ מכוונת בראש ובראשונה כלפי רשויות האכיפה האמונות על משלוח ההודעה. מרגע שאלו מילאו את תפקידן ופעלו להמצאת ההודעה על ביצוע העבירה באמצעות משלוח ההודעה בדואר רשום, אין לומר כי תקלה בשירות הדואר מאיינת את ביצוע העבירה ומקימה מחסום דיוני" [שם, בפסקה 10 לפסק הדין].

42. משאלו הוראות הדין ואין חולק כי דבר הדואר נשלחו לכתובתו של המשיב וחזר לשולח ביום 22.7.24, היינו בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העבירה, אין חלה בעניינו התיישנות. לפי הפסיקה, משעה שהמשטרה שלחה את הדו"ח ליעדו, יצאה ידי חובתה לפי הוראות הדין, ואין לבטל את הדוח רק משום שהייתה תקלה בשירות הדואר.

43. משאלו הן מסקנותיי, סבורני כי החלטת כב' בית המשפט קמא לא יכולה לעמוד, ועל כן דינה להתבטל.

44. בנסיבות אלה מתייטר הצורך להידרש לשאלת מגבלת הזמנים שקבועה בהוראת [סעיף 225א\(1\) לחסד"פ](#), אותה החיל בית המשפט קמא כיוון שהמשיב ביקש להישפט. אך אציין בקצרה, כי לפי הנתונים העובדתיים עליהם אין חולק ביום 3.12.24 פנה המשיב עצמו למפנ"א וביקש להישפט על הודעת הקנס. בהמשך פנה אל הדואר ביום 15.1.25 כדי לערוך בירור. מכאן שהמשיב מוחזק כמי שמודע בקיומה של הודעת תשלום קנס לפחות מתאריך 3.12.24 ולמצער מיום 15.1.25 ומשלא חלפה שנה מאז, לא התיישן הדוח.

45. סוף דבר - ערעור המדינה מתקבל. החלטת כב' בית המשפט קמא מבוטלת. הדיון יוחזר אליו לשלב הקראת כתב האישום בפני המשיב מבלי שעומדת לו טענת התיישנות הדוח.

ניתן היום, ט"ז אדר תשפ"ו, 05 מרץ  
2026, בהעדר הצדדים.

[בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן](#)

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה